

1503728-38.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036794/2021 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 16117874 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 363/21/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2036794 - 74º D.P. PARADA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503728-38.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503728-38.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036794/2021 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 16117874 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 363/21/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2036794 - 74º D.P. PARADA TAIPAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

VITOR BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, como narra a denúncia, em ocasião de calamidade pública, no dia 08 de fevereiro de 2021, por volta das 14h45min., na Rua José Lopes, nº 200, Perus, nesta cidade e comarca da Capital/SP, trazia consigo, para entrega e comercialização a terceiros pessoas, aproximadamente 59,8g (cinquenta e nove gramas e oito decigramas) da droga cocaína, acondicionados em 129 (cento e

vinte e nove) invólucros plásticos, aproximadamente 97,8g (noventa e sete gramas e oito decigramas) da droga Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida por "maconha" e "skank", acondicionados em 67 (sessenta e sete) invólucros plásticos, aproximadamente 10,4g (dez gramas e quatro decigramas) da droga cocaína, na forma de "crack", acondicionados em 49 (quarenta e nove) microtubos plásticos, tipo "Eppendorf", e aproximadamente 3,5g (três gramas e cinco decigramas) da droga Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida por "haxixe", acondicionados em 10 (dez) invólucros plásticos, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Processado o feito, sobreveio sentença penal, condenando-o à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, unidade mínima, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, II, alínea, "j", do Código Penal.

Houve recurso defensivo, ao qual negou provimento o egrégio Tribunal de Justiça.

O v. acórdão transitou em julgado.

Agora, nos autos do Habeas Corpus n. 718.594, o C. Superior Tribunal de Justiça, determinou a este Juízo de Primeiro Grau, o refazimento da dosimetria a partir dos parâmetros estabelecidos e considerando a incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Ademais, determinou-se, ainda, a reapreciação do regime, com análise quanto ao eventual cabimento de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Síntese do necessário.
Relatado, DECIDO.

Em vista da determinação do C. STJ, preservada a condenação e a dosimetria, nos termos do v. acórdão prolatado pela Corte Superior, passo a apreciar a fração aplicável ao redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Anoto de início que a pena restou fixada, ao final da segunda etapa do cálculo dosimétrico, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínimos.

Na derradeira etapa, afastada as considerações quanto à natureza e quantidade das drogas e considerando que não há nos autos outros elementos que indiquem ou recomendem a restrição no quantum da redução, deverá a pena ser reduzida do máximo, atingindo 01 (um) ano, 11 (onze meses) e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, mínimos.

Pelas mesmas razões, possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, no caso dos autos.

Isso porque, considerando-se os fatores já enunciados do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei n. 11343/2006, quando se cuida de agente primário, de bons antecedentes e não dedicado a atividades criminosas, temos a hipótese de réu com menor potencial de ofensividade à coletividade.

A Lei de regência deixou ao critério do julgador a discricionariedade de individualizar a pena do acusado e, nesse sentido, evidente que quis o legislador conferir ao réu que se enquadre no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei Federal n. 11343/2006 um 'status' jurídico diferenciado. Por isso mesmo que, "diante da possibilidade de imposição de pena diminuída, evidente que tanto a fixação do regime inicialmente fechado, como a impossibilidade de conversão da sanção alternativa, podem se tornar medidas excessivas e desproporcionais em relação ao

crime de tráfico. A determinação da decisão do Pleno do STF de não se poder tirar do juiz a atividade de individualizar concretamente a sanção penal de acordo com a culpabilidade pelo fato praticado, representa, no dizer de Eduardo Correia, a arte de julgar do juiz criminal. Aí, na verdade, se afinam todas as nuances e particulares sentidos dos fins das penas; aí há que lançar mão de todos os ensinamentos da criminologia e da política criminal; aí se apuram todas as infinitas gradações dos vários momentos em que se analisa o crime”.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu desta maneira:

“A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos, nos crimes de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, o HC n. 93.857, Cezar Peluso, DJ 16.10.09 e o HC n. 99.888, de que fui relator, DJ 12.12.10. Ordem concedida para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos” (STF, 2ª Turma, HC 97.500, rel. Eros Grau, j. 25.05.2010).

No mesmo sentido, ainda junto ao C. STF:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Motivação idônea para a redução em grau intermediário. Recurso não provido. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. 1. Encontra-se convenientemente motivada a eleição do grau de redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Embora o paciente seja primário, a natureza da droga apreendida (42 pedras de crack) justificam a diminuição da pena em 1/3 (um terço). 3. Recurso não provido. 4. Impossibilidade de análise em sede recursal de temas não apreciados nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo quando se trata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

(RHC 109374, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 05-12-2011 PUBLIC 06-12-2011)

O Senado Federal, por sua vez, através da Resolução n. 05, de 15 de fevereiro de 2012, suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de regência, com fulcro no 'decisum' adotado no HC 97.256/RS. De outro ângulo, sabido e consabido (ou ao menos deveria sê-lo) que a opinião pessoal do julgador sobre a gravidade do delito (e nesse sentido compartilha-se do entendimento da enorme potencialidade lesiva do crime cometido, que mereceria, 'ad argumentandum tantum', melhor resposta repressiva do Estado) não pode importar no estabelecimento de situação prisional mais grave que aquela prevista em lei, porque tal postura, seja de primeiro ou segundo grau de jurisdição CONSTITUI AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO C. STF. Finalmente, em processo originário desta 20ª Vara Criminal, em julgamento da Apelação Criminal n. 0088905-16.2009.8.26.0050, de igual maneira decidiu o TJSP.

Assim, presentes os pressupostos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por aquela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal, nos termos do artigo 46, parágrafo terceiro, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, segundo as aptidões do condenado, bem como na proibição de frequência a bares, boates, restaurantes e congêneres, no período noturno, pelo mesmo período, na forma do artigo 47, inciso IV, em combinação com o artigo 44, parágrafo segundo, parte final.

Em caso de descumprimento, o regime inicial será o aberto.

Isso posto, mantida a condenação, fixo a pena do réu VITOR BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, em 01 (um) ano, 11 (onze meses) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por restritiva de direito nos termos do julgado, mais pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, mínimos, por incurso nas penas do artigo 33, caput e 4º, da Lei 11.343/06, mantida, no mais, o quanto já decido e não modificado pelo v. acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em vista da pena agora imposta, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do réu.

Oportunamente, expeça-se/adite-se a guia de recolhimento.

São Paulo, 04 de março de 2022.

Richard Francisco Chequini
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA